

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2947/2536

กรมสรรพากร
บริษัท เอก พันธุ์ไฮโล ไทย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 27 วรรคสาม

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7 (2)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 และได้รับเงินอันเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืนหลังจากจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเลิกบริษัทแต่จำเลยที่ 1 ชำระภาษีไม่ถูกต้อง โจทก์จึงขอใช้สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ในนามของตนเองแทนจำเลยที่ 1 เพื่อป้องกันสิทธิของโจทก์ในมูลหนี้ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 แม้ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาจะเป็นคดีแพ่ง แต่มิใช่คดีแพ่งที่พิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่ศาลภาษีอากรกลางจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ต่อศาลภาษีอากรกลาง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 วรรคสาม ให้คำนวณเงินเพิ่มได้แต่มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีโดย
จำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระบัญชี จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 และได้รับ
เงินอันเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืบหลังจากจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเลิกบริษัทเจ้า
พนักงานของโจทก์ได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 71(1)
แห่งประมวลรัษฎากร อัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย และเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และแจ้งการประเมิน
เรียกเก็บภาษีให้จำเลยที่ 1 ทราบ จำเลยที่ 1 เพิกเฉยไม่นำเงินค่าภาษีอากรมาชำระ
ขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันชำระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม
448,954.74 บาท พร้อมเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษี
326,616.50 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบ
ไม่เกิน 396,800 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 รับผิดชอบไม่เกินคนละ 99,200
บาท ตามจำนวนทรัพย์สินที่รับคืนไปจากจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น
ของจำเลยที่ 1 ไม่เคยรับเงินอันเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืบ หลังจากจำเลยที่ 1
จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและ
บัญชีแบ่งคืนทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เป็นเอกสารปลอม มีผู้ปลอมลายมือชื่อของ
จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ลงในบัญชีแบ่งคืนทรัพย์สินขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 7 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิน
เพิ่ม 448,954.74 บาท พร้อมเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษี
326,616.50 บาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 นั้นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้ชำระบัญชีได้นำทรัพย์สินของบริษัทจำเลยที่ 1 มาแบ่งคืนให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ผู้ถือหุ้น ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ยังมีหนี้สินที่จะต้องชำระค่าภาษีให้แก่โจทก์ โจทก์ให้จำเลยที่ 1 เรียกทรัพย์สินคืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 แล้วแต่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้ชำระบัญชีเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินพอจะชำระหนี้ค่าภาษีได้ทำให้โจทก์ต้องเสียประโยชน์โจทก์ขอเรียกร้องในนามตนเองแทนจำเลยที่ 1 กรณีตามคำฟ้องดังกล่าวข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คือ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้ชำระบัญชีแบ่งคืนทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ผู้ถือหุ้นโดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 เมื่อจำเลยที่ 1 เพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็นเหตุให้โจทก์ต้องเสียประโยชน์ โจทก์จึงใช้สิทธิเรียกร้องในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแม้จะเป็นคดีแพ่ง แต่มิใช่คดีแพ่งที่พิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่ศาลภาษี อากรกลางจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 เพราะเป็นเรื่องที่พิพาทกันว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 จะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อที่โจทก์จะได้บังคับชำระหนี้ภาษีอากรที่จำเลยที่ 1ค้างชำระหรือไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ต่อศาลภาษีอากรกลางส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 2 ผู้ชำระบัญชีฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีสิทธิรับคืนเงินดังกล่าวไป เงินดังกล่าวยังเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 อยู่ จึงเป็นการฟ้องเรียกหนี้ภาษีโดยตรงจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ผู้ครอบครองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 มาชำระหนี้ค่าภาษีอากรของรัฐ ย่อมเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนั้น เห็นว่า ข้อพิพาทของโจทก์กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1

ในนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 มานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินเพิ่ม 448,954.74 บาท พร้อมเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษี 326,616.50 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์เช่นนี้ อาจมีผลทำให้เงินเพิ่มที่คำนวณได้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสีย อันจะมีผลทำให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ เพราะประมวลรัษฎากรมาตรา 27 วรรคสาม ให้คำนวณเงินเพิ่มได้ แต่มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสีย ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า เงินเพิ่มที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ เมื่อรวมกับเงินเพิ่มคำนวณถึงวันฟ้องแล้วมิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลรัฐฎากรมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องเสียภาษีอากรหลักเลี่ยงภาษีโดยกำหนดสภาพบังคับทางแพ่งไว้ว่า ถ้าผู้ต้องเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีที่ต้องชำระ (มาตรา 22) เช่น ต้องชำระภาษีเพิ่มอีก 100,000 บาท ก็จะต้องเสียเบี้ยปรับอีก 100,000 บาท รวมเป็นภาษีที่ต้องชำระ 200,000 บาท เพราะเบี้ยปรับให้ถือว่าเป็นเงินภาษีด้วย (มาตรา 27 ทวิ) และถ้าไม่ได้เสียภาษีเลย จะต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของภาษีที่ต้องชำระ (มาตรา 26) เช่น ภาษีที่ต้องชำระจำนวน 100,000 บาท ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 200,000 บาท รวมเป็นภาษีที่ต้องชำระทั้งหมด 300,000 บาท เบี้ยปรับดังกล่าวอาจงดหรือลดได้ (มาตรา 27 ทวิ) และเมื่อคดีมาถึงศาลและมีประเด็นขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับ ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจงดหรือลดได้ตามข้อเท็จจริงในคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป ส่วนเงินเพิ่มเป็นมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้ผู้ต้องชำระภาษีเพิ่มรับชำระภาษีที่ต้องชำระเพิ่มโดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ (มาตรา 27) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง (มาตรา 27 วรรคสอง) เช่น ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มจำนวน 100,000 บาท เงินเพิ่มเมื่อจ่ายแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท เช่นกัน คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยไม่ระบุข้อความตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัฐฎากรไว้ ดังนั้นอาจมีผลทำให้เงินเพิ่มที่คำนวณได้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องเสียมีปัญหาว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้หยิบยกขึ้นอ้างความปรากฏในศาลฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือไม่ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาหยิบยกขึ้นวินิจฉัย และศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยให้ตามประมวลรัฐฎากร มาตรา 27 วรรคสามซึ่งนับว่าชอบด้วยเหตุผลและเป็นธรรม พล
ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา